

因果関係に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲が、殺害目的でVの首を両手で絞め、失神してぐったりとしたVを死んだものと誤解し、死体を隠すつもりでVを雪山に運んで放置したところ、Vは意識を回復しないまま凍死した。甲がVの首を両手で絞めた行為とVの死亡との間には、因果関係がない。
2. 甲が、心臓発作を起こしやすい持病を持ったVを突き飛ばして尻餅をつくように路上に転倒させたところ、Vはその転倒のショックで心臓発作を起こして死亡した。Vにその持病があることを甲が知り得なかった場合でも、甲がVを突き飛ばして路上に転倒させた行為とVの死亡との間には、因果関係がある。
3. 甲は、Vの頸部を包丁で刺し、Vは、同刺創に基づく血液循環障害による脳機能障害により死亡した。その死亡するまでの経過は、Vは、受傷後、病院で緊急手術を受けて一命をとりとめ、引き続き安静な状態で治療を継続すれば数週間で退院することが可能であったものの、安静にすることなく病室内を歩き回ったため治療の効果が上がらず、同脳機能障害により死亡したというものであった。この場合でも、甲がVの頸部を包丁で刺した行為とVの死亡との間には、因果関係がある。
4. 甲は、深夜、市街地にある道幅の狭い車道上に無灯火のまま駐車していた普通乗用自動車の後部トランクにVを閉じ込めて監禁したが、数分後、たまたま普通乗用自動車を通り掛かった乙が居眠り運転をして同車を甲の普通乗用自動車の後部トランクに衝突させ、Vは全身打撲の傷害を負い死亡した。甲がVをトランクに監禁した行為とVの死亡との間には、因果関係がない。
5. 甲は、ホテルの一室で未成年者Vに求められてその腕に覚せい剤を注射したところ、その場でVが錯乱状態に陥った。甲は、覚せい剤を注射した事実の発覚を恐れ、そのままVを放置して逃走し、Vは覚せい剤中毒により死亡した。Vが錯乱状態に陥った時点で甲がVに適切な治療を受けさせることによりVを救命できた可能性が僅かでもあれば、甲がVを放置した行為とVの死亡との間には、因果関係がある。

No.35	因果関係	正答率
共通H28-5	正 解 2、3 (順不同)	86%

1 誤っている

大判12.4.30 (百選 I 15事件)。判例は、行為者が殺害目的で被害者の頸部を締めた後、死んだものと誤信し、犯行の発覚を防ぐ目的で海岸砂上に運び、放置したところ、頸部絞扼と砂末吸引により死亡した事案において、行為者の死体遺棄行為は因果関係を遮断するものではないとする。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、殺人行為後に行為者が死体遺棄行為にでることはありうることであり、第1行為の危険性は、第2行為を経由して、結果へと現実化したといえるということを挙げている。

2 正しい

最判昭46.6.17 (百選 I 8事件)。判例は、本記述と類似の事案において、「致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に高度の病変があったため、これとあいまって死亡の結果を生じた場合であっても、右暴行による致死の罪の成立を妨げない」とし、このことは、被害者の特殊事情についての行為者の認識・予見可能性を問わないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被害者の特殊事情について一般人や行為者の認識・予見可能性を問うことなく、その特殊事情の存在を前提に行為の危険性を客観的に判断すれば、行為の危険性が結果に現実化したといえるということ を挙げている。

3 正しい

最決平16.2.17。判例は、本記述と同様の事案において、「傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、……被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、……暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係がある」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行為者が惹起した重大な傷害がそのまま悪化して死亡し、行為者の行為の危険性が現実化したといえるということ を挙げている。

4 誤っている

最決平18.3.27 (百選 I 11事件)。判例は、本記述と同様の事案において、停車中の自動車のトラック内に被害者を監禁した行為と、走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡の間には、直接の死亡原因が追突事故を起こした者の過失行為にあっても、因果関係がある、としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、直接の死因が自動車の追突による傷害であるとしても、逃げ場のない場所に監禁する行為自体の危険性が現実化したといえるということ を挙げている。

5 誤っている

最決平元.12.15 (百選 I 4事件)。判例は、本記述と同様の事案において、「被害者の女性が……錯乱状態に陥った……時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、……同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であった」として、因果関係を肯定した。このように、結果回避が合理的な疑いを超える程度に確実であった場合に因果関係を肯定できるのであり、結果回避可能性が僅かしかない場合には、因果関係を肯定できない。